

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [2] 위약 고객 계약정상화 필요

관 계 부 서 : 대덕유성지사

조 치 부 서 : 대덕유성지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용계약단위의 전기사용 용도에 따라 계약종별을 주택용, 교육용, 일반용, 산업용, 농사용, 가로등 전력으로 구분하여 적용하고 있고, 농사용 전력의 경우 영세 농어민 등을 지원하기 위해 전기요금을 원가 이하로 공급하고 있어 기본공급약관에 열거된 용도에 한하여 이를 적용하고 있다.

[표 3] 계약종별별 전기요금 단가 차이 비교('24.10.24 시행 기준)*

구분	산업용	일반용	교육용	가로등	농사용
기본요금	163.8원	140.2원	118.8원	112.6원	68.6원

* 기준 조건 : 계약전력 300kW이상 고압전력A, 여름철(6~8월), 중간부하시간대(해당시), 선택요금II

또한 산업용 전력의 경우 동일 종별 내에서도 계약전력 300kW를 기준으로 산업용(갑),(을)로 구분되며 각각의 요금단가는 [표 4]와 같다.

[표 4] 산업용전력(갑),(을) 단가 비교('24.10.24 시행 기준)*

구분		산업용(갑) (선택요금 II)	산업용(을) 고압A (선택요금 II)
기본요금		7,470	8,320
전력량요금	경부하	90.8	110.9
	중간부하	116.6	163.8
	최대부하	150.1	245.9

* 여름철(6~8월)기준, 선택요금II 조건으로 비교 (산업용(을)이 (갑)에 비해 단가가 최대 64% 높음)

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 산업용(갑) 편법 계약단위 분리

「기본공급약관」 제18조의 2 및 동 시행세칙 제10조의 2에 따르면 1 전기 사용장소에 1 전기사용계약을 체결하여야 하나, 고압 이상의 전압으로 공급받고 있는 고객 중 계약전력 2,000kW 미만의 경우 ① 고정된 벽 등으로 구분되고 ② 사용자가 다른 경우 변압기 설비 공동이용계약 체결을 통해 각각의 부분을 별도의 1 전기사용계약단위로 할 수 있다.

계약전력에 따라 요금이 달라지는 산업용전력의 특성을 이용하여 1 전기사용 장소를 2 이상의 계약단위로 분리하고 각 계약단위의 계약전력을 300kW 미만으로 설정하는 소위 “편법 변압기설비 공동이용” 위약 사례에 대해 계약단위를 분리하는 사용자가 실질적으로 다른 사용자가 맞는지, 각 사용자의 구역이 고정된 벽으로 막혀있는지 여부를 면밀히 확인할 필요가 있다.

나. 농작물 저온보관 시설

「기본공급약관」 제60조 및 「영업업무처리지침」 6.농사용전력에 따르면 농작물 저온보관시설은 농사용전력을 적용하고 있으나, 그 외 저온보관시설에 상품화된 완제품을 보관하는 경우 농사용전력을 적용할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 산업용(갑) 편법 계약단위 분리

대덕유성지사에서 고압 이상으로 전기를 공급받는 계약전력 300kW 이상 고객 중 변압기 공동이용계약을 통해 계약단위를 2개 이상으로 분리하고 각각의 계약단위가 산업용(갑)전력을 적용받고 있는 고객에 대해 적정성 여부를 점검하였고, 아래와 같이 동일 사용자(●●●●●(주), (주)■●■●■●■●)가 약관을 위반하여 1 전기사용장소에 2 전기사용계약을 체결하였음을 확인하였다.[표 5]

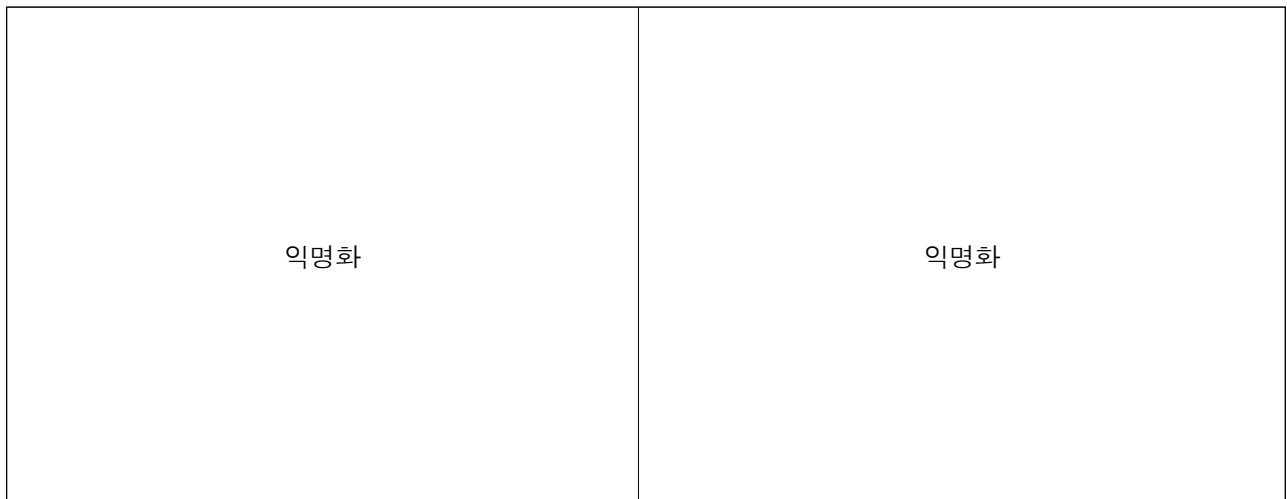
[표 5] 대전광역시 ○○구 ☆☆☆로 ○번길 ○ 전기사용계약 현황

고객구분	계약번호	고객명	용도	계약종별	계약전력(kW)	송전일자
대표	익명화	●●●●●(주)	익명화	산업용(갑)	550 (변압기 공동이용 차감 후 290)	익명화
변압기 공동이용	익명화	(주)■●■●■●■●			260	익명화

본 건은 감사 착수 전 사전자료 확인 시 대표고객과 변압기공동이용고객간 고객명이 유사하고 당사 영업배전시스템에 등록된 고객정보(전화번호 010-☎☎☎☎-☎☎☎☎, 인터넷빌링 주소 ◆◆◆@◆◆◆.com)가 동일하며 인터넷지도 거리뷰

상 건물 담벼락 등에 ●●●●●(주)의 간판만이 확인되는 점 등 감사기간 중 전기사용 현장 확인이 필요한 것으로 판단되어 이를 고객 측에 유선 안내('25.11.13.)한 건이나, 담당자의 현장 방문 안내 직후 (주)■■■■■■■■■■의 전기사용 계약 해지가 접수('25.11.14.)되어 고객의 계약단위 분리가 산업용(갑)전력을 적용받기 위한 편법 의도였음이 의심되는 상황이었다.

[그림 5] ●●●●●(주), (주)■■■■■■■■■■ 전기사용장소 전경



또한 해당 장소는 ●●●●●(주)이 사용하기 이전 (주)■■■■■■■■■■ 단독으로 전기를 사용하는 장소였으나, '15.11.27. ●●●●●(주)로 명의를 변경되며 고객이 제출한 신청 서류 상 “■■■■■■■■■■ 인수함”으로 명시되어 있었음에도 그로부터 5년 후인 '20.5.19. (주)■■■■■■■■■■ 명의로 변압기공동이용 신규신청이 접수된 점은 허위의 명의를 이용한 편법 계약단위 분리가 아니면 이해하기 어려운 행정처리였다.

각 회사간 관계를 확인하기 위해 '25.11.21. 고객 현장 확인 및 면담을 시행하였는데 ●●●●●(주)의 직원은 두 회사 모두 ○○○제품 제조업체이며, ●●●●●(주)이 1차적으로 제조한 제품이 그대로 납품되는 경우도 있고 (주)■■■■■■■■■■이 2차 가공하는 공정도 있었다고 답변하였다.

명의변경 이후 '20년에 (주)■■■■■■■■■■이 다시 전기사용신청을 하게 된 이유와 관련한 고객 측 주장에 따르면 '14년 (주)■■■■■■■■■■이 천안으로 공장을 이전하며 일부 사업을 ●●●●●(주)에서 인수하는 것으로 결정하였고, 인수 완료가 장기간 지연됨에 따라 부득이하게 '20년에 임대차계약을 체결하고 계약 단위를 분리하였던 것이고 최근에서야 인수 절차가 마무리되어 (주)■■■■■■■■■■이 계약 해지를 하게 된 것이라며 두 회사는 엄연히 다른 회사라 하였다.

하지만 고객 측 주장대로 두 회사가 각각 독립 법인이라면 완전 인수가 완료될 때까지 전기 및 임대차 등 제반사항에 대해 명확하게 분리되어 있었어야 했는데, 인수가 진행되는 '15년부터 '20년까지 5년간 ●●●●●(주)과 (주)■■■■■■■■■■간 전기요금을 분리하여 계산하지 않았고, 법인 간 임대차계약서의 체결 시점이 변압기공동이용 계약단위 분리 직전인 '20.5.8.이었는데 임대차 계약 이전은 물론 그 이후에도 별도의 임대료를 정산⁶⁾하지 않았으며, 위약 여부 확인을 위한 당사의 임대료 정산 자료 제출 요청에 고객 측이 문서를 회신하며 임대료 미

6) 감사 이후 ●●●●●(주)은 (주)■■■■■■■■■■의 65개월분 임대료 일시 납입과 관련한 세금계산서를 제출하였으나, 세금계산서 작성일자가 2025.10.31.이고 이는 감사가 시작된 이후 작성되었을 가능성이 있으므로 인용하기 어려움

정산의 이유로 “양 사건의 대표자가 부너지간이라는 특수성에 따라 별도의 회계 처리를 하지 않았다”고 답변한 점 등은 오히려 두 회사 간의 사업 구분이 모호하다는 것을 입증할 수 있는 반증이고,

감사기간 중 현장을 확인한 결과 건물 구조 상 1개의 건물 내부를 슬레이트 판넬 등으로 분리하여 임대차계약을 체결하고 사업장으로 사용하였으며 내부에 설치된 3~4개의 출입문을 통해 각 사업장을 자유롭게 드나들 수 있도록 되어 있었는데, 이는 각 전기사용장소가 판례(사건 2022가합30102)에 따른 별개의 건물로 구분할 수 있는 정도에 이르지 않으며,

[그림 6] 사건 2022가합30102(대전지방법원 홍성지원) 판결문 일부 발췌

이 사건 각 계약에 따른 전기사용장소가 하나의 전기사용장소인지, 이 사건 시행세칙에서 정한 바에 따라 둘 이상의 전기사용계약단위로 구분될 수 있는지에 관하여 살펴건대, 갑 제18호증, 을 제2, 3호증의 각 영상, 이 법원의 현장검증 결과 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 당초 이 사건 제2계약은 이 사건 건물 내부에 개폐식 문을 설치해 80평을 구분하여 이 사건 건물의 소유자인 피고와 사이에 체결한 임대차계약서를 제출하여 이루어진 점, ② 이 사건 건물 내부에 개폐식 문이 설치되어 있기는 하나, 그 형상이나 기능에 비추어 하나의 건물 안에서 내부 구획을 표시하는 정도에 그칠 뿐 각 구획 부분이 사회통념 또는 거래관념에 의하여 별개의 건물로 구분할 수 있는 정도에 이르지 않았는바, 이러한 개폐식 문이 이 사건 시행세칙이 정하고 있는 고정된 벽에 해당한다고 보기는 어려운 점, ③ 현재 이 사건

무엇보다 ●●●●●(주)의 사내이사 3인(감사 제외) 중 대표이사를 포함한 2인(☞☞☞, ◆◆◆)이 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■의 사내이사를 맡고 있었으며 ●●●●●(주)의 대표이사(☞☞☞)는 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 대표이사(□□□)의 자녀로 직원 면담 시 ‘후계자 승계 과정’이라고 표현한 점 등은 (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■의 대표이사를 포함한 이사진이 ●●●●●(주)의 경영의사결정에 실질적인 권한을 갖고 있는 것으로 보여진다.

[그림 7] ●●●●●(주), (주)■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 전기사용장소 현장



판례(사건 2018가합29040)에 따르면 독립된 전기사용자를 ‘각 부분에서 이루어지는 사업과 관련된 경영사항에 관하여 각각의 의사 결정 권한을 보유하면서 관련 업무를 처리하는 경우’로 해석하고 있으며, 둘 이상의 사용자가 의사 결정

등에서 각자의 독자성을 유지하고 있는지 아니면 특정 사용자가 사업을 실질적으로 지배·관리하는지를 살펴봐야 한다고 명시하며, 고객이 계약단위를 분할하여 사업을 영위한 것에 대한 한전의 위약금 부과 처분이 정당하다고 판결하였다.

[그림 8] 사건 2018가합29040(수원지방법원) 판결문 일부 발췌

3) 판단 가) 윤창수는 2014. 2. 5. 원고로부터 이 사건 공장 중 2층을 보증금 10,000,000원, 차임 월 1,000,000원, 임대차기간 24개월로 정해 임차했고(갑 제11호증), 2019. 5. 30.까지 원고에게 위 임대차계약에 따른 보증금과 차임을 지급했다(갑 제12호증). 또한 원고와 윤창수가 운영하는 '이노'는 별개의 국민연금가입사업장이고(갑 제6, 7호증), 원고와 윤창수는 각각 노동자들과 근로계약을 체결하고 임금을 지급했으며(갑 제8, 9, 10호증), 세금계산서도 각각 발행했다(갑 제13, 14호증). 나) 그러나 제1항에서 본 사실과 증거를 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사실들을 위 1)항에서 본 법리에 비추어 보면, 위 가)항에서 본 사실만으로는 윤창수가 원고와 독립적 전기사용자라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 위약금 부과처분이 위법하다는 원고의 주장은 이유 없다. (1) 윤창수는 2003년경부터 자동차 부품을 제작하고 조립해 자동차 제조회사에 납품하는 일을 하다가 2006. 11. 27. 위 사업장의 형태를 개인기업에서 주식회사인 원고로 전환했다. 윤창수는 2011. 1. 31. '이노'라는 상호로 자동차부품 제조업 사업자 등록을 마쳤다(갑 제3호증). 원고는 2013. 12. 27. 이 사건 공장으로 사업장을 옮겼고, 윤창수는 2014. 3. 18. 이 사건 공장으로 사업장을 옮겼다(갑 제3호증). (2) 이 사건 공장에서 일하는 노동자들은 모두 원고의 상호가 적혀있는 같은 유니폼을 입고 일한다. 이 사건 공장 1층과 2층에 있는 작업공간은 물리적으로 명확하게 구분되어 있지 않다. 이 사건 공장에서 일하는 노동자들은 모두 이 사건 공장 2층에 있는 사무실을 함께 사용한다. 윤창수는 '원고의 2공장 조립사업부 이사'라는 직함이 적혀있는 명함을 사용한다. 윤창수가 사용하는 상호인 '이노'는 원고의 상호인 '주식	과 2층을 각각 1개의 전기사용계약단위로 해서 그 각 부분에서 전기를 공급받기 위한 이 사건 전기사용계약을 체결했고, 피고는 이 사건 각 전기사용계약에 따라 원고와 윤창수에게 각각 산업용(갑) 계약종별에 따라 계산된 전기요금을 부과했으며, 피고가 2018. 11.경 실시한 이 사건 공장에 대한 현장조사 결과를 토대로 이 사건 각 전기공사계약을 체결한지 5년이 지난 2018. 11. 9.에 원고에게 이 사건 위약금부과처분을 한 것은 사실이다. 나) 그러나 제1항에서 본 사실과 증거들을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사실들을 위 1)항에서 본 법리에 비추어 보면, 위 가)항에서 본 사실만으로는 이 사건 위약금 부과처분이 신의칙에 어긋난다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 위약금 부과처분이 신의칙에 어긋난다는 원고의 주장도 이유 없다. (1) 원고와 윤창수가 이 사건 각 전기사용계약을 체결하면서 피고 측에 산업용(갑) 계약종별을 적용받을 수 있는지에 대하여 문의했다거나 피고 측에서 원고와 윤창수에게 먼저 산업용(갑) 계약종별을 적용하겠다고 제안했다는 사실을 뒷받침할 아무런 자료가 없다. (2) 원고와 윤창수가 피고에게 전기사용신청을 하면서 자신들의 관계나 이 사건 공장의 실질적인 운영형태 등에 관한 자료를 제출했다는 사실을 뒷받침할 자료도 없다. (3) 위 가, 3) 나)항에서 본 사실들에 비추어 보면, 원고는 이 사건 공장에서 한 값에 전기를 사용하기 위해 사실상 별개의 전기사용자라고 볼 수 없는 윤창수를 내세워 형식적으로 이 사건 각 전기사용계약을 체결한 게 아닌지 의심이 든다. 따라서 원고와 윤창수의 전기사용신청에 대하여 피고가 별다른 이의 없이 이 사건 각 전기사
---	---

이는 (주)■■■■■■■■이 회계·세무적으로 ●●●●●(주)과 다른 명의라도 기본공급약관에 따른 독립된 전기사용자라 보기 어려운 판시로써 [표 6]와 같이 변압기공동이용고객 계약단위 분리시점부터 해지시점까지를 위약기간(최장 5년)으로 산정한 위약금 732,104,345원의 청구가 필요하다.

[표 6] 위약고객 계약종별 착오적용 내역

(단위 : 원)

고객명	오		정		위약금 (VAT 및 전력기금 포함)
	계약종별	계약전력(kW)	계약종별	계약전력(kW)	
●●●●●(주)	산업용(갑)	290	산업용(을)	550	732,104,345
(주)■■■■■■■■■	산업용(갑)	260			

한편 해당 위약 고객의 변압기공동이용계약 접수 당시 현장 조사를 적정하게 시행하였는지에 관해 당시 담당자의 퇴직으로 직접적인 답변을 들을 수 없었으나, 영업배전정보시스템 상 현장조사 결과를 정상으로 등록하며 “○○○ 제작 확인”에 대한 내용이 기재된 것으로 미루어보아 계약단위 편법 분할에 관한 사항은 확인하지 않고 산업용 적용의 적정성 여부만 확인한 것으로 보여진다.

다만 전기요금 면탈 목적 편법 계약단위 분리에 관한 사항이 '21년도부터 이슈⁷⁾가 되었고 그 후 영업처에서도 편법 모자분리에 관한 문서를 전사업소에 발송하여 업무처리방침을 하달한 점, 고객이 슬레이트 판넬로 전기사용장소를 분리해 놓은 점 등으로 미루어보아 분리 당시인 '20년도는 담당직원이라 하더라도 편법 분리에 관한 사실을 쉽게 인식하지 못했을 수 있었음을 고려할 필요가 있다.

나. 농작물 저온보관 시설의 완제품 보관

대덕유성지사에서 농작물 저온보관을 주 용도로 하여 계약종별 농사용전력

7) 21.10월 “유령 세입자 만들면 전기요금 절반” 언론 보도(신동아)

(을)을 적용받고 있는 고객의 계약적정성을 점검한 결과, ☞ 제조공장(계약종별 산업용(을))에서 원재료인 ◎◎를 저온보관하기 위해 농사용전력으로 계약단위를 분리한 고객이 저온보관시설 일부를 완제품인 ☞ 보관 용도로 사용하고 있었음이 확인되어 위약처리 및 계약정상화가 필요하다.

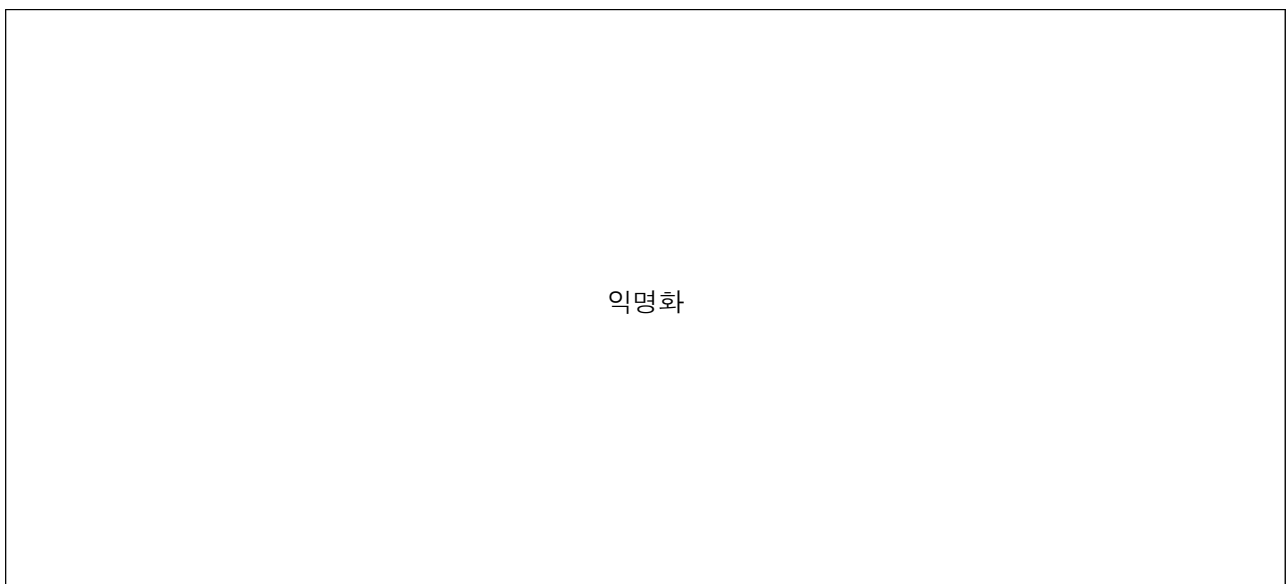
[표 7] 농작물 저온보관시설 위약 사용 고객 현황

계약번호	고객명	계약전력	계약종별		위약기간	위약금(원)
			오	정		
익명화	●●●● ●●●●●	200kW	농사용(을)	산업용(을)*	'25.7.9.** ~'25.11.24.	11,297,540

* ☞ 저온보관 시설을 ☞ 제조시설의 일부로 보아 산업용(을) 전력 요금을 적용함

** 고객 측에서 제시한 사진(촬영시점 '25.7.8.)에 따르면 해당 저온창고가 용도에 부합하게 사용(원재료 보관)되고 있었음을 확인하여 이후 시점부터를 위약사용기간으로 계산함

[그림 9] ●●●● ●●●●● 위약 사용 현장



조치할 사항

대덕유성지사장은 전기사용계약을 위반하여 전기를 사용한 고객에 대하여
위약금 743,401,885원을 청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1	추 정 743,401,885원	-	대덕유성지사	대덕유성지사

참고) 위약금 산정 내역

(단위 : 원)

고 객 명	대상기간	청구금액		면탈금 (C=B-A)	추징금 (D=C)	위약금 (C+D+vat+ 전력기금)
		오(A)	정(B)			
●●●●●	'20.12~'25.11	1,387,951,783	1,732,147,528	344,195,745	344,195,745	732,104,345
●●●●●	'25.7~'25.11	10,059,965	15,371,456	5,311,491	5,311,491	11,297,540
합 계 액				349,507,236	349,507,236	743,401,885